

دار ضباط المدفعية

عقد اتفاق

حق استغلال مخزن رقم (٤) داخل جراج اسفل المول التجارى بدار ضباط المدفعية

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة.

٢- طرف ثانى (مستأجر)

شركة/ العاشر للإستثمار العقارى والتوريدات العمومية والمقاولات ومقرها / ٣١ شارع حموده محمود أمام مدرسة الملك فهد / المنطقة الثامنة / مدينة نصر.

ويمثلها فى هذا العقد السيد / مازن منيب محمد تميم على
ويحمل رقم قومى / ٢٩٣٠٩٠١١٢٢٣٦٧٢ بصفته / مفوض بخطاب تفويض

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يمتلك مخزن بالجراج اسفل المول التجارى بمساحه (٢م٩)

ولما كان الطرف الاول (دار المدفعية) ترغب في ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام المساحة المبينة داخل الجراج لإستغلال مخزن وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للموقع

يرغب الطرف الثانى في استغلال مخزن بالجراج اسفل المول التجارى لمدة سنه واحده وتجدد بموافقه الطرفان على ان يبدأ الإيجار اعتباراً من ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ بغرض مخزن وإذ وأن الطرف الاول وهو احدى الوحدات العسكريه التى تصدر اليها التعليمات وأوامر عسكريه من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والاوامر العسكريه نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثانى بذلك وإذ يتمتع الطرفان بالأهليه القانونيه للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا العقد وهى كالاتى:

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وأى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على إستغلال مخزن بالجراج اسفل المول التجارى بدار ضباط المدفعية

طرف أول
التوقيع)

طرف ثانى
التوقيع (حازم محمد محمد)

البند الثالث

١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يسدد للطرف الاول مبلغ ١٩٨٠ جنيه (فقط الف وتسعمائة وثمانون جنيها لا غير) + (مبلغ ٥٥٠ جنيه) كهرباء وباجمالى مبلغ ٢٥٣٠ جنيه فقط (الفان وخمس مائة وثلاثون جنيها لا غير) كإيجار شهرى على ان يدفع فى اليوم الخامس من كل شهر (وهذه القيمة غير شاملة اى ضرائب)

٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بدفع مبلغ (٥٠ جنيه) على كل يوم تاخير كغرامه فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثانى مسئوليته التوريد للطرف الاول.

٣- يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذا ضريبة القيمة المضافة متى طلب منه ذلك وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة كما يلتزم بعدم تجول العاملين داخل الدار ودون ادنى مسئوليته على الطرف الاول .

٤- يلتزم الطرف الثانى بسداد تأمين وقدره ١٠ % من القيمة الايجارية السنوى والمقدر بمبلغ ٣٠٣٦ جنيه (فقط ثلاثة آلاف وستة وثلاثون جنيها لا غير).

البند الرابع

١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط كمخزن ولا يحق له تغيير هذا النشاط وفى حالة مخالفه ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى إنذار.

٢- يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام او الآداب العامة او فى اى غرض مخالف للقانون او فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسومات او غرامات تستحق نتيجة لمخالفه ذلك.

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغييرات او تعديلات بالعين موضوع العقد الا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفه ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار ودون اى مسئوليته على الطرف الاول .

البند السابع

يقر الطرف الثانى انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينه النافيه للجهاله طبقا للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانه والعناية به والانتفاع به على النحو الذى لايعرضه للخطر .

طرف اول
التوقيع)

طرف ثانى
التوقيع)

البند الثامن

- لا يحق للطرف الثاني بان يتنازل او يوزر من الباطن كل او جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الاسباب بمقابل او بدون مقابل لاي شخص واذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاتذار ودون اي مسؤوليه على الطرف الاول.

٢- لا يحق للطرف الثاني التصرف في كل او جزء من المكان موضوع العقد بالبيع او الهبة او الرهن او اجراء او تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني وتابعيه اثناء فتره هذا العقد اتباع تعليمات الامن التي تصدر لهم من دار ضباط المدفعيه وتكون نافذه عليهم وعلى تابعيه

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته الكامله عن اي اضرار تصيبه او تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز له الرجوع على الطرف الاول باي مطالب ماليه او اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها .

البند الحادي عشر

يحق للطرف الاول اذا ماصدرت اليه تعليمات او اوامر عسكريه من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك.

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باجراء الترميمات والاصلاحات للعين محل العقد خلال فتره التعاقد دون الرجوع للطرف الاول مع الالتزام بالشكل الجمالي الخارجى .

البند الثالث عشر

يقوم الطرف الثاني بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتي هي ملك الطرف الاول .

البند الرابع عشر

مدته هذا العقد سنه واحده تبدأ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ وتنتهى فى ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٦ وفى حاله رغبه الطرف الثانى انهاء العقد قبل المده المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الاول كتابياً قبل ثلاث شهور من رغبته فى انهاء العقد ويحق للطرف الاول الرجوع بالتعويض .

البند الخامس عشر

باتهاء مده العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافه الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبه باى تعويض عنها .

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع (محمد)

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني اثناء مده سريان هذا العقد بالالتزام باتباع تعليمات امن دار ضبط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه .

البند السابع عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بان يقدم الموافقة الامنية الصادره له من جهاز الامن الحربي للقوات المسلحة وفي حاله عدم صدورها او عدم التصديق له يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى اذار ودون اى مسئوليه على الطرف الاول .

البند التاسع عشر

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنه نص لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية في شان تنظيم المناقصات والمزايدات.

اتخذ كلاً من الطرفين العنوان المثبت في صدد هذا العقد محلاً مختاراً لهما يتم التخاطب بشأنه وفي حاله قيام الطرف الثاني بتغيير محله المختار فيتم اخطار الطرف الاول بذلك التغيير .

البند العشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثاني نسخة والطرف الاول نسخه للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .



(التوقيع)
لواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



التوقيع (حازم حسني محمد)
الإسم / حازم حسني محمد
رقم قومي / ٢٩٣-٩٠ ١١٢٢٣٦٧٤